

Señores

Germán Morante / Edgar Arias

28 de septiembre 2023

Representación legal del Consorcio para el proyecto DATAR

MyQ/PWC

Bogotá, D.C.

Requerimiento del Interventor al Consorcio (M&Q - PWC) relacionado con el Contrato de Servicios de Consultoría 92872-025-2022 celebrado con el Patrimonio Autónomo Fondo DIAN para Colombia

Estimados Germán y Edgar:

De la manera más atenta, en calidad de Interventor del Contrato de referencia y en ejercicio de nuestras funciones, nos permitimos solicitar el plan de acción que permita cumplir con las obligaciones contractuales y los compromisos del proyecto que, a la fecha de este comunicado, presentan un incumplimiento por parte del Consorcio y que, por tanto, requieren de acciones correctivas que viabilicen la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- ▶ Para el proyecto de DATAR, se cuenta con un cronograma de proyecto (LB3) aprobado por la DIAN y la Interventoría desde el 29 de junio 2023, con el cual se ha realizado seguimiento y gestión a la fecha.
- ▶ El 25 de septiembre 2023 durante la planeación semanal de DataR se evidenció que existen actividades con atraso para las cuales no se ha definido por parte del Consorcio un plan de acción a fin de cerrar las brechas de atraso que se presentan actualmente en el proyecto en la “Fase 5 - Prestación de los servicios de gestión de datos”, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos contractualmente; reiterando nuevamente que se presenten atrasos en el proyecto. A continuación, relacionamos las actividades que presentan atraso al corte del 22 de septiembre 2023:

Entregables	Fecha de liberación según LB3	Observaciones
Entregable Inf38 Informe de soporte y mantenimiento de la Operación de DataR	08/08/2023	

Ernst & Young S.A.S.
Bogotá D.C.
Carrera 11 No 98 - 07
Edificio Pijao Green Office
Tercer Piso
Tel. +57 (601) 484 7000

Ernst & Young S.A.S.
Medellín – Antioquia
Carrera 43A No. 3 Sur-130
Edificio Milla de Oro
Torre 1 – Piso 14
Tel: +57 (604) 369 8400

Ernst & Young S.A.S.
Cali – Valle del Cauca
Avenida 4 Norte No. 6N – 61
Edificio Siglo XXI
Oficina 502
Tel: +57 (602) 485 6280

Ernst & Young S.A.S.
Barranquilla - Atlántico
Calle 77B No 59 – 61
Edificio Centro Empresarial
Las Américas II Oficina 311
Tel: +57 (605) 385 2201

Entregables	Fecha de liberación según LB3	Observaciones
Entregable Ent40 Modelos y productos de información en operación	08/08/2023	
Inf42 Plan de mantenimiento de la solución DataR	15/08/2023	
Ent43 - Tablero de control con actualización diaria para monitoreo técnico.	09/08/2023	
Actualización Ent46 - Plan de transferencia de conocimiento.	23/10/2023	Mediante acta de aceptación se estableció una primera actualización del entregable durante septiembre 2023, teniendo fecha máxima de liberación 30/09/2023

- En los seguimientos realizados el 26, 27 y 28 de septiembre 2023 se ha notificado de manera reiterada al Consorcio que no se ha recibido respuesta sobre el plan de acción para el cierre de estos compromisos, establecidos en el cronograma aprobado el 29 de junio 2023. Por tanto, se aclara que a la fecha no se ha aprobado un control de cambios por parte de la DIAN y la Interventoría al cronograma vigente, según lo establecido en el procedimiento establecido en el “Plan de Interventoría” de los proyectos PETD y, por ello, las actividades deben continuar ejecutándose según lo planteado en el cronograma actual, en donde se presentan atrasos al corte del 22 de septiembre 2023.

Por lo expuesto anteriormente y atendiendo nuestras obligaciones como Interventoría integral, se requiere que el Contratista proceda con la respuesta a esta comunicación informando actividades claras, responsables y fecha de cierre de cada compromiso incumplido, y se remita el plan de acción que permita dar cumplimiento a las obligaciones contractuales plasmadas en el actual cronograma de trabajo aprobado por las partes, a más tardar el 02 de octubre 2023.

Cordialmente,

Patricia Patiño
Executive director
Ernst & Young S.A.S.
Interventoría del Contrato